

1500119-41.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOELSON BORGES DE SANTANA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOELSON BORGES DE SANTANA, VINÍCIUS PEREIRA DE SOUZA e EDUARDO PEREIRA DE JESUS, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500119-41.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500119-41.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOELSON BORGES DE SANTANA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOELSON BORGES DE SANTANA, VINÍCIUS PEREIRA DE SOUZA e EDUARDO PEREIRA DE JESUS, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao

que consta, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 13h30min, na Travessa Jerusalém, nº. 17- Bloco R, apartamento 63, Cidade Ariston, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, dividindo os atos executórios e em concurso de agentes, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 72 porções de Maconha, 42 porções de Crack e 50 porções de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls.77), sobrevindo citação (Joelson fls.116, Vinicius fls.117 e Eduardo fls.125) e resposta escrita (fls.124). Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus Joelson e Vinicius, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, com a absolvição do corréu Eduardo. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 142/144.

Igualmente a prova da autoria em relação a Joelson e Viniciu, que inclusive confessaram os fatos. Ambos disseram que estavam traficando, por necessidades financeiras e que Eduardo foi até o local apenas para comprar drogas.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que se dirigiram então até o local, já conhecido pela venda de entorpecentes, utilizando-se de viaturas descaracterizadas. Lá chegando, mantiveram uma breve campana onde puderam observar que todos os acusados estavam efetuando a venda de drogas, sendo que Joelson estava com uma bolsa verde em suas mãos e Vinicius estava com uma pochete. Pode observar ainda que Eduardo estava servindo de campana observando a movimentação de policiais pelo local, bem como indicando aos compradores onde estavam Joelson e Vinicius que estavam vendendo. No momento em que haviam aproximadamente quatro pessoas efetuando a compra do entorpecente, decidiram então abandonar a campana e proceder a prisão dos envolvidos. Ao descer do veículo e se aproximar do local Eduardo avisou Vinicius e Joelson e todos eles correram para o interior do Prédio Bloco "R", sendo seguidos, que avistaram o apartamento que eles entraram. Ao chegar no local bateram à porta e a mãe de Vinicius abriu, indagado a ela se alguém entrou correndo no apartamento ela disse que estava dormindo e que no local estavam apenas seu filho, o neto (Eduardo) e mais um amigo. Indagada se poderiam entrar no imóvel, após ela consentir, viram que os três estavam sentados no sofá ofegantes e suados, a bolsa verde que foi avistada com Joelson estava sobre uma cama e a pochete que estava com Vinicius estava escondida na lateral do sofá ao lado de Vinicius.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack", maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

Por outro lado, em relação a Eduardo, as provas são frágeis, não restando comprovado qualquer vínculo, direto e efetivo, com Joelson e Viniciu, na venda de drogas, razão pela qual de rigor a absolvição, como postula o Ministério Público.

Assim, a parcial procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela

qual a fixo no mínimo legal de 05 ( cinco) anos de reclusão e 500 ( quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase:

i) Vinicius é primário, sem apontamentos infracionais e tem 18 anos, razão pela qual possível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu grau máximo (2/3), passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oitos) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

ii) Joelson, ostenta passagem por atos infracionais, conforme fls.48 ( 0011220-41.2019.8.26.0127 - 1510992-89.2019.8.26.0127, Execução de Medidas Sócio-Educativas) anterior, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido ( STJ, AgRG no Resp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020).

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para o acusado Vinicius para início de cumprimento de pena ( Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz). Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Com relação ao acusado Joelson fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO para:

A) ABSOLVER EDUARDO PEREIRA DE JESUS, filho de Valdete Pereira De Souza e Jose Carlos De Jesus, RG nº. 59.690.329, da imputação do art. 33 "caput", da Lei nº.11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR:

B.1) VINÍCIUS PEREIRA DE SOUZA, filho de Ana Paula Pereira RG nº. 59.036.526, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº.11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

B.2) JOELSON BORGES DE SANTANA, filho de Joyse Simaria Borges De Araujo e Edigar Adão De Santana, RG nº. 56992711, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 ( quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Os réus poderão recorrer em liberdade, condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei, observado o art. 12 da Lei 1060/50..

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA